



Nr. 26 Ministerbesprechung vom 17. Dezember 1932, 11 Uhr

R 43 I/1458, S. 527–536

Anwesend: v. Schleicher, v. Neurath, Bracht, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Syrup, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, v. Braun, Popitz; RKom. Gereke; StS Planck, Meissner, Mussehl, Sautter; MinDir. Gottheiner, Krohn, Marcks; Oberst v. Bredow; MinR Hoche; ORegR Lehmann; Protokoll: MinR Vogels (zu P. 1, 2, 5, 6 und 7); MinR Wienstein (zu P. 3 und 4).

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Termin für die nächste Ministerbesprechung.*
2. *Winterhilfe.*
3. *Entwurf einer Verordnung zur Förderung des inneren Friedens.*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: Aufhebung der Sondergerichte.*
5. *Zulagen und Vergütungen für nebenamtliche Tätigkeit der Beamten.*
6. *Personalsache (Nachfolger für Staatssekretär Feyerabend).*
7. *Außerhalb der Tagesordnung: Zuziehung von Sachbearbeitern zu Ministerbesprechungen.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Termin für die nächste Ministerbesprechung.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß noch vor Weihnachten eine weitere Ministerbesprechung notwendig sei. Diese werde voraussichtlich Mittwoch, den 21. nachmittags, stattfinden. In dieser Besprechung würden in erster Linie Fragen der Landwirtschaft zu erledigen sein.

Der *Reichsminister der Finanzen* meldete eine Reihe von Verordnungsentwürfen an, die noch vor Schluß des Jahres verabschiedet werden müssen.

Der *Reichskanzler* bat, die Zahl der noch in diesem Jahr zu erledigenden Verordnungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2. Winterhilfe.

Hierzu bemerkte der *Reichskanzler*

- a) Die wirksamste Winterhilfe erblickte er in der Schaffung von Arbeitsgelegenheit für die Erwerbslosen. Darum müsse von allen Zentralstellen jede Möglichkeit zur Vergebung von Arbeitsaufträgen

nachdrücklichst gefördert werden. Nach vielen Mitteilungen, die ihm zugegangen seien, lasse die Vergebung von Aufträgen durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, der größten Auftraggeberin der öffentlichen Hand, noch viel zu wünschen übrig¹. Er richte daher an den Reichsverkehrsminister die dringende Bitte, sich dieser Verhältnisse ganz besonders anzunehmen. Wenn zur Behebung von Widerständen das Eingreifen des Reichskanzlers erforderlich sei, stehe er hierzu in jeder Weise zur Verfügung.

b) Darüber, daß auf dem Gebiet der Verbilligung von Kohle und Frischfleisch besondere Maßnahmen getroffen werden müßten, sei das Reichskabinett in früheren Sitzungen grundsätzlich einig geworden².

c) Über Mittel und Wege zur verbilligten Abgabe von Brot, Milch und Milcherzeugnissen müsse noch verhandelt werden. Er hoffe, daß es den mit diesen Fragen befaßten Reichsministern baldigst gelingen werde, zu praktisch durchführbaren Vorschlägen zu kommen³. Er bitte ganz besonders den Reichsernährungsminister, diese Angelegenheit nach Möglichkeit zu fördern.

d) Eine Sache, die ihm persönlich ganz besonders am Herzen liege, sei die Fürsorge für die heranwachsende Jugend. Diese verdiene in erster Linie eine wirksame Hilfe von Reich und Staat, um über die Schwierigkeiten hinwegzukommen, die sich aus der Unmöglichkeit des Eintritts in das Erwerbsleben ergeben⁴. Er habe den Reichsarbeitsminister gebeten, sich dieser Aufgabe besonders anzunehmen. Vom Reichswehrministerium werde Oberst[leutnant] Ott, der für die einschlägigen Fragen größtes Verständnis habe, an der Lösung der Aufgabe tatkräftig mitarbeiten können. Oberst[leutnant] Ott sei angewiesen, sich dem Herrn Reichsarbeitsminister besonders zur Verfügung zu stellen. Er bitte auch den Reichsminister der Finanzen und den Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung, Dr. Gereke, um ihre verständnisvolle Mitwirkung.

3. Entwurf einer Verordnung zur Förderung des inneren Friedens.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß der Versuch gemacht werden müsse, die durch eine Reihe von Notverordnungen angeordnete Beschränkung der Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte wieder aufzuheben, insbesondere die Versammlungs- und Pressefreiheit wiederherzustellen⁵. Infolgedessen habe er dem Reichskabinett eine Verordnung des Reichspräsidenten zur Förderung des inneren Friedens zur Beschlußfassung zugeleitet, welche diesen Gesichtspunkten Rechnung trage.

Der Reichsminister des Innern trug sodann den Entwurf der beiliegenden Verordnung (Anlage 1)⁶ vor.

Der *Reichsminister der Justiz* machte eine Reihe von Abänderungsvorschlägen (vgl. Anlage 2)⁷. Das *Reichskabinett* stimmte der Verordnung in der beiliegenden Fassung (Anlage 3)⁸ zu.

¹ Einzelheiten dazu s. Dok. Nr. 3, insbesondere Anm. 6.

² Dok. Nr. 24, P. 10. – Eine entsprechende Erklärung hatte der RK in seiner Rundfunkrede vom 15.12.1932 abgegeben (vgl. Dok. Nr. 25).

³ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 33, P. 1.

⁴ Entsprechende Unterstützungsmaßnahmen hatte der RK gleichfalls in seiner o. a. Rundfunkrede angekündigt (vgl. Dok. Nr. 25, Anm. 30).

⁵ Zur Ankündigung diesbezüglicher Maßnahmen s. Dok. Nr. 1 und 25.

⁶ R 43 I/1458, S. 537–544, identisch mit der Kabinettsvorlage des RIM vom 14.12.1932 (R 43 I/2701 b, Bl. 310–314); zum Inhalt s. die als Anlage zu diesem Protokoll abgedruckte Erklärung.

⁷ Die Änderungsvorschläge des RJM, die vom RKab. angenommen werden, sind dem Protokoll nicht als Anlage 2, sondern als Anlage 3 beigelegt (R 43 I/1458, S. 555–557). Anlage 2 enthält den Entw. einer amtlichen Verlautbarung über die Aufhebung bzw. Lockerung der VOen gegen politische Ausschreitungen und politischen Terror sowie des Republiksschutzgesetzes. Sie wird hier mit Hinweisen auf die vom RKab. am VOEntw. vorgenommenen Änderungen als Anlage zum vorliegenden Kabinettsprotokoll abgedruckt.

⁸ Dem Protokoll ist – gleichfalls als „Anlage 3“ bezeichnet (vgl. dazu Anm. 7) – der Text der VO des RPräs. „zur Erhaltung des inneren Friedens“ vom 19.12.1932 (RGBl. I, S. 548) in der von WTB am 20.12.1932 veröffentlichten Fassung beigelegt (R 43 I/1458, S. 545–548).

4. Außerhalb der Tagesordnung: Aufhebung der Sondergerichte.

Der *Reichsminister der Justiz* bat um Zustimmung des Reichskabinetts zur Aufhebung der durch Verordnung vom 9. August 1932 eingeführten Sondergerichte. Er beabsichtige die Verkündung der Verordnung zum Dienstag, den 20. Dezember⁹.

Das Reichskabinett erklärte sich hiermit einverstanden.

5. Zulagen und Vergütungen für nebenamtliche Tätigkeit der Beamten.

Der *Reichsminister der Finanzen* nahm Bezug auf die schriftliche Vorlage vom 13. Dezember 1932 – Rk. 11980 – betreffend Aufstellung des Haushaltsplans für 1933 soweit Zulagen und Vergütungen für nebenamtliche Tätigkeit der Beamten in Frage kommen¹⁰. Er regte an, daß der Reichsminister des Innern zusammen mit Herrn Reichsminister Dr. Popitz versuchen möchten, einheitliche Grundsätze für Reich und Preußen in der Zulagenfrage aufzustellen, mit dem Ziele, zu einer starken Einschränkung der bisherigen Übung zu gelangen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß er in der Frage grundsätzlich anderer Meinung sei wie der Reichsminister der Finanzen. Die Besoldungsverhältnisse der Ministerialbeamten seien ohnehin unzulänglich genug. Man solle das Zulagensystem für Nebenleistungen daher eher ausbauen als beschränken.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß er gleichfalls der Meinung sei, daß gerade die Referenten in der Ministerialinstanz unzulänglich besoldet würden, daß er aber das Zulagensystem, so wie es sich jetzt in der Praxis herausgebildet habe, für verfehlt halte. So wie die Dinge jetzt lägen, hänge es mehr oder weniger vom Zufall ab, ob ein Sachbearbeiter eine Zulage erhalte oder nicht. Darin liege eine große Ungerechtigkeit, die auf die Dienstfreudigkeit der beteiligten Beamtengruppe keineswegs fördernd, eher sogar hemmend wirke.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte sich zu der vorgeschlagenen Zusammenarbeit mit Reichsminister Dr. Popitz bereit, mit dem Hinzufügen, daß er sich vorbehalten möchte, den Kreis der mit der Prüfung der Frage zu betrauenden Reichsminister zu erweitern. Er werde versuchen, auf Grund einer möglichst eingehenden Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse in den einzelnen Ministerien bald zu festen Vorschlägen zu kommen. Erwünscht sei es ihm aber, schon heute die Meinung des Reichskabinetts zu einigen grundsätzlichen Fragen kennen zu lernen. Nach seiner Meinung müsse vor allen Dingen dafür gesorgt werden, daß die Beamten der Hoheitsverwaltungen nicht schlechter gestellt würden als die Beamten der Wirtschaftsverwaltungen. Ferner halte er es nicht für angängig, die Zulagen schematisch in allen Fällen zu beseitigen. Es gebe Verhältnisse, die sich durch jahrelange Übung herausgebildet hätten, an denen man jetzt unmöglich etwas ändern könne; z. B. beziehe ein Sachbearbeiter im Reichsministerium des Innern schon seit dem Bestehen des Bundesrats eine Nebenvergütung für die Abfassung der Niederschriften über die Sitzungen des Reichsrats; ferner könne man z. B. dem Sachbearbeiter, der mit der Prüfung der Schmutz- und Schundschriften beauftragt sei, nicht zumuten, auf die ihm bisher gewährte Zulage zu verzichten, da man sonst einen geeigneten Sachbearbeiter für die ihm obliegende unerquickliche Tätigkeit nicht finden könne; ferner müßte für die richterliche Tätigkeit, die von verschiedenen Beamten im Nebenamt vorgenommen

⁹ VO der RReg. über die Aufhebung der Sondergerichte vom 19.12.1932 (RGL. I, S. 550).

¹⁰ Der Vorlage lag ein Rundschreiben des RFM vom 18.11.1932 zugrunde, in dem der Minister an die Grundsätze des Haushalts- und des Beamtenrechts erinnerte, die es zusammen mit der Finanzlage unabweisbar machten, die Zulagen und Vergütungen für Nebentätigkeiten von Beamten „auf das schärfste nachzuprüfen“. „Die von grenzenloser Not bedrängte Volksgesamtheit [habe] schon für manche berechnete Besonderheiten des Beamtentums wenig Neigung, sicher aber kein Verständnis dafür, wenn einzelnen Beamten dafür zusätzliche Zahlung gewährt wird, daß sie durch den Einsatz ihrer gesamten Arbeitskraft einer allgemeinen Grundpflicht des Berufsbeamten entsprechen.“ (R 43 I/2639, Bl. 56–59). Vom RKab. erbat der RFM jetzt einen Grundsatzbeschuß, daß – vorbehaltlich der Regelung im einzelnen – die Nebeneinnahmen weitgehend wegfielen und daß die betroffenen Beamten sich auf diese Kürzung einzustellen hätten (ebd., Bl. 60).

werde, auch in Zukunft eine besondere Vergütung gezahlt werden, da man sonst für diese nebenamtliche richterliche Tätigkeit geeignete Beamte nicht finden würde.

Reichsminister Dr. Popitz erklärte sich gleichfalls bereit, sich an der Vorprüfung der zur Erörterung stehenden Frage im kleinen Kreise aktiv zu beteiligen. Auch er hielt zur Klärung der Dinge eine gründliche Sammlung von Material für erforderlich. Die Verhältnisse, die sich in den preußischen Ministerien im Laufe der Zeit herausgebildet hätten, seien auf die Dauer kaum haltbar. Es gäbe in manchen preußischen Ministerien kaum einen Ministerialrat, der ohne Zulagen sei. Man habe, ausgehend von der Unzulänglichkeit der Besoldung der Ministerialräte, offenbar geradezu Möglichkeiten für die Gewährung von Zulagen systematisch konstruiert.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des *Reichskabinetts* zu der Betrauung von Reichsminister Dr. Bracht und Reichsminister Dr. Popitz mit der Aufgabe der Vorprüfung der Verhältnisse und der Ausarbeitung von einheitlichen Vorschlägen für Reich und Preußen fest. Es müsse eine Klärung herbeigeführt werden zwischen Zulagen, die berechtigt und solchen, die mißbräuchlich gewährt würden. Abgelehnt werden müsse ein System, bei welchem Nebeneinnahmen konstruiert würden, nur um möglichst vielen Beamten eine Zulage zukommen zu lassen. Andererseits müsse er sich gegen jede Gleichmacherei aussprechen.

6. Personalsache (Nachfolger für Staatssekretär Feyerabend).

Der *Reichspostminister* teilte mit, daß der Staatssekretär im Reichspostministerium, Dr. Ing. Feyerabend, wegen Erreichung der Altersgrenze in den dauernden Ruhestand trete. Als seinen Nachfolger schlage er den Ministerialdirektor im Reichspostministerium, Dr. Ing. Kruckow, vor. Er beantragte die Zustimmung des Reichskabinetts hierzu.

Das *Reichskabinett* war hiermit einverstanden.

Der *Reichspostminister* beantragte ferner, mit der sofortigen Wiederbesetzung der dadurch freiwerdenden Ministerialdirektor-Stelle im Reichspostministerium einverstanden zu sein.

Der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsminister der Finanzen* regten an, die Entscheidung dieser Frage einstweilen zurückzustellen, bis Klarheit darüber geschaffen sei, ob und in welchem Ausmaß das Reichspostministerium in die noch unerledigte Aktion der Vereinfachung der Reichsverwaltung, speziell in der Ministerialinstanz, einzubeziehen sei. [...]

Der *Reichspostminister* wandte ein, daß die von Ministerialdirektor Krukow bisher verwaltete technische Abteilung unter allen Umständen wieder besetzt werden müsse, unabhängig von der Entscheidung über die Möglichkeit der Zusammenlegung anderer Abteilungen des Reichspostministeriums. Der *Reichskanzler* schloß sich den Ausführungen des Reichsministers des Innern und des Reichsministers der Finanzen an und stellte demzufolge die Entscheidung über die Wiederbesetzung der Stelle von Ministerialdirektor Kruckow zurück.

7. Außerhalb der Tagesordnung: Zuziehung von Sachbearbeitern zu Ministerbesprechungen.

Der *Reichskanzler* erinnerte an die Bestimmung der Geschäftsordnung der Reichsregierung § 30 Abs. 3, in der es heißt:

„Hält ein Reichsminister die Zuziehung eines Beamten seines Ministeriums außer dem Staatssekretär für erwünscht, so hat er dies unter Benennung des Beamten schriftlich anzuzeigen. Über die Zulassung zur Sitzung entscheidet der Vorsitzende. Der Beamte nimmt an der Sitzung nur für die Dauer der Verhandlung über den Punkt, zu dem er zugezogen ist, teil.“

Er bat, von den Möglichkeiten dieser Bestimmung der Geschäftsordnung einen möglichst beschränkten Gebrauch zu machen.

[Anlage zu P. 3: Entwurf einer Verordnung zur Förderung des inneren Friedens ¹¹.]

R 43 I/1458, S. 549–533 Durchschrift

Die Zuspitzung der innerpolitischen Gegensätze hat in den letzten Jahren zu Ausschreitungen geführt, die in immer stärkerem Maße den öffentlichen Frieden gefährdet haben. Die früheren Regierungen haben sich daher gezwungen gesehen, die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte durch eine Reihe vorbeugender Maßnahmen zu beschränken ¹². In der Hoffnung, daß die innerpolitischen Gegensätze in unserem Volke sich entspannen werden und daß durch eine Beseitigung der bestehenden Ausnahmeverordnungen die Entspannung gefördert wird, hat der Herr Reichspräsident auf Vorschlag der Reichsregierung die Verordnungen gegen politische Ausschreitungen und gegen den politischen Terror aufgehoben. Damit sind außer den verschärften Strafvorschriften dieser Verordnungen u. a. alle diejenigen Bestimmungen in Fortfall gekommen, die das Versammlungsrecht und die Presse über die normalen gesetzlichen Vorschriften hinaus beschränkt haben. Die Reichsregierung gibt sich der Erwartung hin, daß die politischen Meinungsverschiedenheiten künftig in der Öffentlichkeit in einer Form ausgetragen werden, die des deutschen Volkes würdig ist. Sie richtet insbesondere an die Presse aller Richtungen den dringenden Appell, von der wieder gewährten Freiheit von verwaltungsmäßigen Eingriffen den Gebrauch zu machen, der ihrer hohen Aufgabe entspricht, maßgebend an der Bildung der öffentlichen Meinung in Deutschland mitzuarbeiten.

In der Aufhebungsverordnung ist bestimmt, daß Verstöße gegen die bisherigen Ausnahmeverordnungen, soweit sie nicht etwa schon unter die vom Reichstag beschlossene Amnestie ¹³ fallen, künftig nicht mehr verfolgt werden. Die Strafmilderungsvorschriften der Verordnung gegen politische Ausschreitungen vom 14. Juni 1932 sind ausdrücklich aufrechterhalten. Auch ist das sofortige Außerkrafttreten der auf Grund der bisherigen Vorschriften erlassenen Zeitungsverbote ausgesprochen worden.

Um einen übersichtlichen Rechtszustand zu schaffen, erschien es angebracht, im Zusammenhang mit der Aufhebung der politischen Notverordnungen schon jetzt das Republikschutzgesetz außer Kraft zu setzen, dessen Geltungsdauer am 31. Dezember d.J. abließ ¹⁴. Ein ersatzloser Fortfall dieses Gesetzes war allerdings nicht möglich, da in ihm Vorschriften enthalten sind, die zur Sicherung des öffentlichen Lebens gegen friedensstörende Angriffe nicht entbehrt werden können ¹⁵. Es sind daher in die neue Verordnung einige Vorschriften des Republikschutzgesetzes übernommen worden, für deren dauernde Beibehaltung ein Bedürfnis besteht. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Ergänzungen des Strafgesetzbuchs nach drei Richtungen hin: Die Verabredung zu Verbrechen gegen das Leben bleibt weiterhin unter Strafe gestellt. Dasselbe gilt für Gewalttätigkeiten gegen den Reichspräsidenten und öffentliche Beschimpfung oder Verleumdung des Reichspräsidenten. Ferner war zur Aufrechterhaltung der Staatsautorität ein dauernder Schutz des Staates, seiner Symbole und der sich in der Wehrmacht verkörpernden Hoheitsbefugnisse des Staates gegen Verhatzungen notwendig. Es ist daher in das Strafgesetzbuch eine Strafvorschrift gegen den eingefügt, der öffentlich das Reich oder eines der Länder, ihre Verfassung, ihre Farben oder Flaggen oder die deutsche Wehrmacht beschimpft oder böswillig und mit Überlegung verächtlich macht. Abgesehen von diesen drei Strafvorschriften sind aus dem Republikschutzgesetz mit gewissen Modifikationen nur diejenigen

¹¹ Der nachfolgende Text wird sinngemäß in der Tagespresse als amtliche Mitteilung abgedruckt. Wörtlich übernommen sind vor allem die Passagen, die den Inhalt der VO referieren; Abweichungen betreffen die allgemeinen Absichtserklärungen der RReg. sowie eine in der Kabinettsitzung vorgenommene Abänderung des VOEntw. (WTB-Meldung Nr. 2711 vom 20.12.1932 in: R 43 I/2701 b; DAZ, Nr. 596 vom 20.12.1932).

¹² Vgl. Dok. Nr. 1, Anm. 8.

¹³ Vgl. Dok. Nr. 24, P. 3.

¹⁴ Vgl. Ges. zum Schutze der Republik vom 25.3.1930 (RGBl. I, S. 91).

¹⁵ Die gleiche Ansicht war Ende November in Ressortbesprechungen geäußert worden, aus denen unter Federführung des RIMin. ein VOEntw. zur Verlängerung und Verschärfung der VO des RPräs. gegen politische Ausschreitungen hervorgegangen war (RIM v. Gayl an alle Reichsminister, 1.12.1932, R 43 I/2701 b, Bl. 303–309).

Vorschriften übernommen worden, die der Sicherung des Staates gegen hochverräterische Angriffe dienen. Es sind dies die Vorschriften über Zuständigkeit und Verfahren bei Auflösung von Vereinen, die hochverräterische Zwecke verfolgen und die Möglichkeit, periodische Druckschriften dann auf gewisse Zeit zu verbieten, wenn durch ihren Inhalt die Strafbarkeit einer der in den §§ 81 bis 86 StGB bezeichneten Handlungen begründet wird¹⁶.

Abgesehen hiervon enthält die neue Verordnung nur noch zwei Vorschriften, auf deren dauernde Beibehaltung im Interesse des Staatswohles nicht verzichtet werden kann: Die schon im Reichsvereinsgesetz ausgesprochene, vor einiger Zeit aber vom Reichsgericht aus formellen Gründen für nicht mehr anwendbar erklärte Befugnis der Polizei, Beauftragte in öffentliche Versammlungen zu entsenden, muß auch weiterhin gegeben sein. Ebenso mußte aus Gründen der öffentlichen Sicherheit die am 31. Dezember d.J. endende Geltungsdauer des § 3 des Waffenmißbrauchgesetzes¹⁷ bis auf weiteres verlängert werden, wonach eine erhöhte Mindeststrafe den trifft, der bewaffnet gemeinsam mit anderen zu politischen Zwecken an öffentlichen Orten erscheint.

¹⁶ Die in Anm. 11 zit. WTB-Meldung geht an dieser Stelle über die Vorlage wie folgt hinaus: „Diese Vorschriften sind dahin ergänzt worden, daß ein Verbot periodischer Druckschriften auch wegen einer landesverräterischen Veröffentlichung zulässig ist.“

¹⁷ Ges. gegen Waffenmißbrauch vom 28.3.1931 (RGBl. I, S. 77).

Zitierhinweis

Nr. 26 Ministerbesprechung vom 17. Dezember 1932, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 118–124 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D26>